

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（法令上の制限・税・第2回）

第1部：問題編 / 最新法令準拠

問1 都市計画法に関し、次のa～dの開発行為のうち（許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとする。）、同法の規定により開発許可を受けなければならないものはいくつあるか。

- a. 市街化区域内において、図書館の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の開発行為
 - b. 区域区分が定められていない都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う4,000㎡の開発行為
 - c. 準都市計画区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の開発行為
 - d. 市街化調整区域内において、土地区画整理事業の施行として行う開発行為
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問2 都市計画法に規定する開発許可の手續に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 開発許可の申請は、開発区域内の土地について所有権を有する者でなければすることができない。
- イ. 都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならず、不許可の処分をするときは、口頭でその理由を申請者に通知すれば足りる。
- ウ. 開発許可を受けた者は、開発区域の区域を変更しようとする場合（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）には、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- エ. 開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を市町村長に届け出なければならない。

問3 都市計画法に規定する都市計画の内容及び決定手續に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 都道府県は、都市計画を決定しようとするときは、関係市町村の意見を聴く必要はない。
- イ. 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該公告の日から3週間公衆の縦覧に供しなければならない。
- ウ. 地区計画は、都道府県が都市計画に定める。
- エ. 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。

問4 都市計画法に規定する開発区域内及び市街化調整区域内の建築等の制限に関する次のa～dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築する場合等を除き、建築物を建築することができない。
 - b. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を要しない。
 - c. 開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告があった後に予定建築物等以外の建築物を新築することは、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、開発許可に係る予定建築物等の制限を受けない。
 - d. 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けなくても、当該開発許可に基づく地位を承継する。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問5 建築基準法（令和7年4月1日施行の改正後のもの）に規定する建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 都市計画区域内において、木造平屋建て、延べ面積150㎡の住宅を新築する場合は、建築確認を要しない。
- イ. 都市計画区域及び準都市計画区域外において、木造平屋建て、延べ面積190㎡の住宅を新築する場合は、建築確認を要する。
- ウ. 都市計画区域及び準都市計画区域外において、木造2階建て、延べ面積150㎡の住宅について大規模の模様替をする場合は、建築確認を要する。
- エ. 事務所の用途に供する建築物を、その用途に供する部分の床面積の合計が180㎡の飲食店に用途変更する場合は、建築確認を要する。

問 6 建築基準法に規定する用途制限に関し、次の a～d の建築物のうち（特定行政庁の許可については考慮しないものとする。）、同法の規定により建築することができるものはいくつあるか。

- a. 第二種低層住居専用地域内における、床面積の合計が 200㎡の喫茶店
- b. 第一種住居地域内における、床面積の合計が 3,000㎡のホテル
- c. 工業地域内における、病院
- d. 準住居地域内における、客席の部分の床面積の合計が 300㎡の映画館

ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 7 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 道路内には、建築物を建築してはならないが、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく道路内に建築することができる。
- イ. 建蔽率の限度が 10 分の 8 とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限が適用されないが、準防火地域内にある耐火建築物等についても同様である。
- ウ. 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、都市計画で定めがない場合であっても、1.5m 以上としなければならない。
- エ. 特定行政庁が指定した幅員 4m 未満の道（いわゆる 2 項道路）について、道の中心線からの水平距離 2m 未満で一方が崖地、川等に沿う場合においては、当該崖地等の側の道の境界線及びその境界線から道の側に水平距離 4m の線をその道路の境界線とみなす。

問 8 建築基準法に規定する建築物の高さの制限及び日影規制に関する次の a～d の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a. 北側斜線制限は、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内の建築物に適用されるが、これらの地域のうち日影規制の対象区域として指定されている区域内の建築物には適用されない。
- b. 隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域内の建築物にも適用される。
- c. 日影規制の対象区域外にある高さが 10m を超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用される。
- d. 道路斜線制限は、用途地域の指定のない区域内の建築物には適用されない。

ア. a、b
イ. a、c
ウ. b、d
エ. c、d

問 9 国土利用計画法第 23 条の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 市街化区域内において、A が所有する 2,000㎡の土地を B が購入する契約を締結した場合、B は、その契約を締結した日から起算して 2 週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に事後届出をしなければならない。
- b. 事後届出においては、土地に関する権利の移転又は設定の対価の額も届出事項とされている。
- c. 市街化調整区域内において、民事調停法による調停に基づき 6,000㎡の土地の売買契約を締結した場合、事後届出をする必要はない。
- d. 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転等の後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 10 国土利用計画法第 23 条の届出（以下この問において「事後届出」という。）等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 都市計画区域外において、A が所有する 8,000㎡の土地と、B が所有する隣接した 4,000㎡の土地を、C が一団の土地として利用するためにそれぞれ購入する契約を締結した場合、それぞれの土地の面積が 10,000㎡未満であるから、C は事後届出をする必要はない。
- イ. 市街化調整区域内において、D が所有する 8,000㎡の土地のうち 4,000㎡を E が、残りの 4,000㎡を F がそれぞれ購入する契約を締結した場合、E 及び F は、いずれも事後届出をする必要はない。
- ウ. 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利を取得した者が事後届出をしなかった場合、都道府県知事は、当該契約を無効とすることができる。
- エ. 監視区域内において土地売買等の契約を締結した場合には、当事者は、契約締結日から起算して 2 週間以内に都道府県知事に届け出なければならない。

問 11 農地法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 農地を一時的に資材置場として利用するために賃借する場合は、利用期間の終了後に農地に復元されるため、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- イ. 法第3条第1項の許可を受けて農地の所有権を取得した者が、その後その農地を宅地に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- ウ. 法に規定する農地に該当するかどうかは、土地の登記簿上の地目によって判断される。
- エ. 相続により農地の所有権を取得した者は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

問 12 農地法（以下この問において「法」という。）に関する次のa～dの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a. 市街化区域内の農地を住宅用地に転用する目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- b. 法第5条第1項の許可を要する農地の売買契約を、その許可を受けずに締結した場合、その契約は効力を生じない。
- c. 採草放牧地を採草放牧地以外のもの（農地を除く。）にするために所有権を取得する場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- d. 農地に地上権を設定して、その農地をそのまま耕作の目的で使用させる場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

- ア. a、b
- イ. a、c
- ウ. b、d
- エ. c、d

問 13 宅地造成及び特定盛土等規制法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち（地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 特定盛土等規制区域内において、盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さ3mの崖を生ずるもの（盛土をする土地の面積は1,000㎡）に関する工事を行う場合、工事主は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- イ. 特定盛土等規制区域内において、崖を生ずることなく、盛土の高さが2m以下である盛土又は切土で、その土地の面積が2,000㎡のものに関する工事を行う場合、工事主は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- ウ. 特定盛土等規制区域は、宅地造成等工事規制区域内の土地についても指定することができる。
- エ. 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域は、森林又は農地の区域には指定することができない。

問 14 宅地造成及び特定盛土等規制法（以下この問において「法」という。）に関する次のa～dの記述のうち（地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。）、正しいものはいくつあるか。

- a. 宅地造成等工事規制区域内において法第12条第1項の許可を受けた工事主は、当該許可に係る工事を完了したときは、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
- b. 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないように、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
- c. 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- d. 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地に転用した者は、宅地造成等に関する工事の許可を受けた場合等を除き、その転用した日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 15 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 都道府県が施行する土地区画整理事業においては、土地区画整理審議会を置く必要はない。
- イ. 土地区画整理組合の組合員は、組合に対する賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。
- ウ. 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
- エ. 施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、いかなる場合も、あらかじめその所有者の同意を得なければ、移転又は除却をすることができない。

問 16 土地区画整理法に規定する仮換地に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地のほか、従前の宅地についても引き続き使用し、又は収益することができる。
- イ. 仮換地の指定を受けた者は、換地処分の公告がある日までの間であっても、従前の宅地について売買による所有権の移転をし、その旨の登記をすることができる。
- ウ. 仮換地の指定は、その旨を公告することによって行い、仮換地となるべき土地の所有者等への通知は要しない。
- エ. 仮換地の指定により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地は、換地処分の公告がある日まで、その従前の宅地の所有者が管理する。

問 17 登録免許税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けるためには、当該家屋の床面積が40㎡以上でなければならない。
- イ. 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、過去にこの措置の適用を受けたことがある者は、再び適用を受けることができない。
- ウ. 登録免許税は、登記を受ける者が納税義務者となり、登記を受ける者が2人以上いる場合には、それぞれがその持分に応じた額についてのみ納付義務を負う。
- エ. 土地の売買による所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、本則の1,000分の20に対し、軽減措置により1,000分の15とされている（令和11年3月31日までに受ける登記に限る。）。

問 18 租税特別措置法に規定する居住用財産の譲渡所得の特例に関する次のa～dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていなくても、適用を受けることができる。
 - b. 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（軽減税率の特例）は、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えていれば、適用を受けることができる。
 - c. 3,000万円特別控除は、その個人が居住の用に供さなくなった家屋を、居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合にも、適用を受けることができる。
 - d. 3,000万円特別控除は、譲渡の相手方がその個人の兄弟姉妹である場合には、その兄弟姉妹と生計を一にしていなくても、適用を受けることができない。
- ア. 一つ
 - イ. 二つ
 - ウ. 三つ
 - エ. 四つ

問 19 不動産取得税に関する次の記述のうち（令和8年4月1日以後の取得であるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 売買により中古住宅（家屋）を取得した場合において、当該家屋の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円であるときは、不動産取得税は課されない。
- イ. 家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加した場合であっても、不動産取得税が課されることはない。
- ウ. 不動産取得税の課税標準となるべき価格は、原則として、当該不動産を取得した際の売買代金の額である。
- エ. 不動産取得税は、普通徴収の方法ではなく、申告納付の方法によって徴収される。

問 20 不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。

- ア. 不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別されるが、鑑定評価に当たっては、そのうちいずれか一つの手法を適用すれば足りる。
- イ. 限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいう。
- ウ. 収益還元法は、賃貸用不動産の価格を求める場合に有効な手法であるが、自用の不動産の価格を求める場合には適用することができない。
- エ. 取引事例比較法において、取引事例に係る取引が特殊な事情を含み、これが当該取引事例に係る価格等に影響を及ぼしている場合には、その取引事例は一切用いることができない。